

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구 · 통 보

제 목	기계장비임차 계약업무처리 부적정
관 계 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부, 제■■■■처 △△△부·■■■■ ■■■■부, 제▲▲▲처 √√√부·◆◆◆부, ∈∈∈∈처 ▤▤ ▤▤1부·▤▤▤▤3부, ∇∇∇∇∇∇처 ∇△▼▼부·∇∇▼▼부
조 치 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부, 제■■■■처 △△△부·■■■■ ■■■■부, 제▲▲▲처 √√√부·◆◆◆부, ∈∈∈∈처 ▤▤ ▤▤1부·▤▤▤▤3부, ∇∇∇∇∇∇처 ∇∇▼▼부·∇∇▼▼부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부는 설비의 안정적 운영과 효율적 유지관리를 위해 정상정비 및 계획예방정비공사 등을 정기적으로 수행하고 있다. 정비 및 공사 수행 과정에서 크레인, 고소작업차, 진공펌프차 등 외부 기계장비의 활용이 필요한 경우 임차 방식을 통해 장비를 확보하여 공사업무를 추진하고 있다.

이러한 장비 임차는 현장의 작업 효율성 및 안전성 확보를 위해 필요한 절차로, 정비 일정과 공사 특성에 따라 적정 장비를 선정·운용함으로써 원활한 정비 수행과 작업 품질향상에 기여하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 기준 「계약업무처리기준」 17장. 소액 발전자재 구매 업무처리기준 제7조(낙찰자 결정) 제1항에 따르면 추정가격 1,000만 원 미만인 경우 최저가 견적 금액을 제출한 업체를 낙찰자로 선정하도록 규정하고 있다.

또한 사내 규정 「계약규정」 제22조(계약요청 대상)에는 추정가격 1,000만 원 이상인 경우 계약담당부서에 계약을 요청하여 계약 절차를 진행하도록 명시되어 있다.

이에 따라 추정가격 1,000만 원 미만의 계약은 공사(또는 해당) 담당부서가 최저가 견적 금액을 제출한 업체를 낙찰자로 선정하여 업무를 처리할 수 있으나, 추정가격 1,000만 원 이상인 계약은 계약담당부서를 통해 계약 절차를 이행해야 한다.

아울러 계약담당부서를 통해 체결된 공사계약이 사내 기준 「계약업무처리기준」 7장. 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등) 제1항 각호20)의 1에 해당하면 설계변경을 통해 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

이에 따라 기존 공사계약 수행 과정에서 설계서에 누락된 공정이 발생하거나, 현장 여건의 변화로 새로운 장비 또는 자재의 투입이 불가피한 경우에는 설계변경 절차를 통해 계약 금액을 조정하여야 하며, 이는 발주기관의 승인하에 계약상대자에게 공사통보서를 발행하고, 변경된 내역을 설계서 및 공사내역서에 반영하는 방식으로 수행되어야 한다.

20) 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우
2. 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주자가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

따라서 기계장비 임차 시 추정가격 1,000만 원 이상인 계약은 원칙적으로 계약담당부서를 통해 계약 절차를 이행해야 하며, 계약담당부서를 통해 체결된 공사계약에 기계장비 임차와 관련된 비목을 이미 계상했다면 해당 항목을 활용하여 처리해야 한다.

다만 계상되어 있지 않더라도 공사 수행 과정 중 기계장비 임차가 불가피하게 필요할 경우 우선 계약상대자에게 공사통보서를 발행하여 기계장비 임차를 시행하고, 그 내역을 설계변경 절차를 통해 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간 동안 지급된 1,000만원 이상 기계장비 임차 대금을 확인한 결과, [표 37]과 같이 계약담당부서에 계약을 요청하여 처리해야 함에도 공사담당부서가 직접 최저가 견적 금액을 제출한 업체를 낙찰자로 선정하여 계약을 추진한 사례 35건이 확인되었다.

또한 거래 실례가 또는 장비부표 단가를 기준으로 우선 가격을 산정하고 그 가격에 계약이 가능한 업체를 지정하여 계약을 체결한 사례 11건도 확인되었다.

아울러 해당 계약 건 중 상당수는 기존에 체결된 공사계약의 수행 과정에서 기계장비가 추가로 필요하여 사용한 경우임에도 불구하고 기존 공사계약 내에서 우선 처리하지 않고 별도의 계약을 체결하여 이행하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

[표 37] 1,000만 원 이상 장비임차 대금지급 내역

[단위: 원, VAT 포함]

연번	전표 내용	금액	계약방법
1	`23년9월1~4호기 11 1작업차임차비용정산	12,200,000	최저 견적가
2	9호기 탈황 흡수탑 진공차 청소 임차	12,000,000	최저 견적가
3	진공차임차비용 대금지불	10,000,000	거래 실례가
4	4호기 OH 탈질설비 지게차 임차	13,800,000	최저 견적가
5	4호기 OH 탈질설비 크레인 임차	42,400,000	최저 견적가
6	4호기 OH 보일러설비 진공흡입차 임차	48,400,000	최저 견적가
7	23년10월1~4호기 11 1작업차임차비용정산	17,530,000	최저 견적가
8	CV08F BELT교체 장비임차료	60,200,000	최저 견적가
9	장비임차료	29,400,000	최저 견적가
10	장비임차료	21,950,000	최저 견적가
11	24년 2월 장비임차료	11,293,750	최저 견적가
12	장비임차료	13,010,000	최저 견적가
13	장비임차료	13,200,000	최저 견적가
14	7호기 GAH 열소자 교체용 지게차 임차	13,491,104	장비부표 단가
15	ASU 옥외작업 크레인 장비임차료	14,400,000	최저 견적가
16	ASU 옥외작업 크레인 장비임차료	10,500,000	최저 견적가
17	ASU 초저온펌프 및 밸브 정비 관련 장비임차	20,000,000	최저 견적가
18	9,10호기 상탄설비 24년 5월 장비임차료	10,300,000	최저 견적가
19	9,10호기 상탄전기 중장비 임차	15,800,000	최저 견적가
20	▽▽▽▽ 슬러지 계통 청소용 배관 자재 임차	28,400,000	거래 실례가
21	○○7호기보일러OH강관비계자재임차	30,910,500	장비부표 단가
22	HRSG 예방정비용 비계 임차 대금지불	17,122,000	최저 견적가
23	장비임차료 정산	17,000,000	최저 견적가
24	9,10호기 상탄설비 중장비 임차비용(8월)	14,900,000	최저 견적가
25	24년 8월 장비임차료	25,500,000	최저 견적가
26	장비임차료 정산	16,960,000	최저 견적가
27	24년 9월 장비 임차료	12,750,000	최저 견적가
28	8호기 SILO 잔탄 제거 진공차 임차	38,000,000	거래 실례가
29	장비임차료 정산	25,900,000	최저 견적가
30	미분탄과 청소작업 진공차 임차	16,000,000	거래 실례가
31	5호기 SILO 잔탄제거용 진공차 임차	13,000,000	거래 실례가
32	장비임차료 정산	21,100,000	최저 견적가
33	25.04월 연료3부 박수빈 장비임차료 정산	14,620,000	최저 견적가
34	장비임차료정산	35,010,000	최저 견적가
35	25년 5월 장비임차료(스카이, 크레인)	20,900,000	최저 견적가
36	25.05월 연료3부 기계1과 장비임차료 정산	13,900,000	최저 견적가
37	회정제3공장 ASH 제거용 장비 임차	21,056,472	최저 견적가
38	진공차 임차 U-1700계통 청소작업	20,000,000	거래 실례가
39	U1700 TANK DR♣♣N 장비 임차	20,000,000	거래 실례가
40	U1700 TANK DR♣♣N 장비 임차	20,000,000	거래 실례가
41	9,10 종합폐수 여재탐 여재 교체용 장비임차	23,447,060	최저 견적가
42	기동관련 진공차 긴급 임차	20,000,000	거래 실례가
43	가스화기 내부 슬래그 제거 진공차 임차	24,000,000	최저 견적가
44	장비임차료정산	11,240,000	최저 견적가
45	3부 25년 8월 장비임차료	10,250,000	최저 견적가
46	진공차 임차(U-1700계통 탱크 청소)	20,000,000	거래 실례가

자료 : ERP 시스템 대금지급 전표내용 재구성

이와 같은 계약 추진 방식은 계약 절차의 일관성과 투명성을 저해할 뿐만 아니라, 계약담당부서의 검토 및 통제를 회피함으로써 예산집행의 적정성과 공정성이 저하될 우려가 있다.

따라서 향후에는 계약 절차의 투명성과 예산집행의 적정성을 확보할 수 있도록 기계장비 임차 등 계약금액이 1,000만 원 이상인 경우 반드시 계약담당부서를 통해 계약 절차를 진행하고, 기존 공사 수행 중 추가 장비가 필요한 경우 설계변경 절차를 통해 기존 계약 내에서 우선 처리해야 하며, 부득이하게 별도 계약이 필요한 경우에도 관련 기준에 따라 적법하게 업무를 추진하여 유사사례의 재발을 방지할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

업무 담당자들은 감사의견에 이견이 없으며, 당시 발전설비 운영에 차질이 발생하지 않도록 불가피하게 긴급 대응이 필요하게 되었다고 설명하였다.

하지만 앞으로 계약금액이 1,000만 원 이상인 경우 계약담당부서를 통해 계약 절차를 진행하고, 기존 공사 수행 중 추가 장비가 필요한 경우 설계변경 절차를 통해 기존 계약 내에서 우선 처리하겠으며, 부득이하게 별도 계약이 필요한 경우에도 관련 기준에 따라 적법하게 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

또한 년도 별로 반복되거나 사전에 계획이 가능한 업무라면, 연간계획을 수립하고 단가계약 등을 통해 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 기존 공사계약과 무관하게 독립 추진하거나 부득이하게 별도 체결이 필요한 계약은 년도 별로 반복되거나 사전에 계획이 가능한 경우 연간계획을 수립하고 단가계약 등의 방식을 활용하여 적정하게 업무를 추진하시기 바라며(통보)
- ② 향후 동일 또는 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)